



TERMS OF USE – DnA Platform | General

1 Scope of Application

These Terms of Use govern the usage of the DnA Platform service, its content and the service offered within it or through it. Please read these Terms of Use carefully as they are a binding agreement between the service user (referred to as “you”, “your” hereafter) and the service provider of the DnA Platform (referred to as “we”, “us”, “our” hereafter).

By using the service, you are acknowledging that you have carefully read and understand these Terms of Use, that you will make any third party working on behalf of you aware of the content of this agreement and that you accept these terms and conditions.

If you do not agree to these Terms of Use, you have no right to use the service.

In addition, further services are available on the DnA Platform. Additional terms of use apply to the use of these additional services.

1.1 Context of Service

The DnA Platform is a container-based application for data insight and analytics services with the aim to provide transparency over all Data- & AI- solutions and to provide tools and training to develop self service solutions within the Mercedes-Benz group. The DnA Platform metadata are stored in the MBAG data center Frankfurt (Germany) on-premise. The service can only be requested by employees or externals with an MB-user account of the Mercedes-Benz Group AG and its subsidiaries.

1.2 Regulations for Information Security (RISE)

DnA Platform is built against [RISE documents](#).

1.3 Data Classification

The DnA Platform is allowed to process and store data classified as “public”, “internal” and “confidential”. You are only allowed to provide and consume data with services that conform to this classification as defined in the Asset Management Document of the RISE.

2 Obligation and Duties

2.1 Usage of Services

The use of the offered DnA Platform services requires that the respective Terms of Use of the services you use are accepted and complied with.

2.2 Entering or Uploading of Data

By entering or uploading your data to the DnA Platform you need to comply with all applicable laws as well as internal and external regulations and mandatory processes, including but not limited to the Data Protection Policy EU (A17) and the Global Data and Information Policy (A22). We are not responsible for any violation of any law and other internal and external regulations while using our service. You are responsible for being aware of these regulations and duties and confirm your adherence. For support, please contact your Local Compliance Responsible / Local Compliance Officer (LCR/LCO).

2.3 Usage of Data

The use of the data available in the DnA Platform is subject to the following obligations:

All data provided must be...

- treated according to their information classification. This classification will be passed on to other systems for further processing.
- used according to the purpose of its initial creation and/or collection. If data is intended to be used for a different purpose, the use needs to be approved by the providing Information Owner.
- used only for the purpose of the use case, which was specified. You are obliged to inform your end users about this purpose. Subsequent changes to the purpose of the use case require an additional approval by the Information Owner.
- used in compliance with all relevant legal regulations, as well as internal requirements.
- available only to authorized persons and must be protected from being accessed by unauthorized persons.

Additionally, by using personal data...

- it must be deleted when the purpose of the respective use case is fulfilled or the data is not in use anymore. In addition, the deletion must be in line with the deletion concept of the data source.

For combining data from different sources, the Compliance Framework for Data Analytics applies.

2.4 Sharing of Data

Service User are prohibited from providing contents on the DnA Platform which violate legal provisions, official orders or moral standards according to the [MBAG Code of Conduct](#). Furthermore, it is prohibited to provide contents which break the law, in particular third-party intellectual property rights like copyright law or trademarks. The Service User is responsible for ensuring that the provided data does not infringe copyrights, trademarks, patents, other proprietary rights or company secrets. The Service User is obliged to explicitly inform the Data Consumers if such rights have a content-related, temporal or locally limited license due to legal reasons. Legal and internal retention periods must be adhered to.

2.4.1 Sharing across countries

Please be aware that transnational data transfer (collecting, processing and storing of data, especially in a cloud) may be subject to country-specific, mandatory local legal requirements (MLLR). To safeguard compliance with local laws, data exchange between different countries must only take place after a local legal examination. A transnational data transfer from one country (source country) to another country or even to other countries (processing/target country), could cause risks that need to be identified and, if possible, mitigated.

2.4.2 Sharing across geographical regions

Please note that in particular cases in which access should be granted to Data Consumers who are not part of the same geographical region in which your data is stored, you have to obtain appropriate advice from your responsible LCO/LCR.

2.4.3 Sharing across data hubs

In case of sharing data across data hubs (data hub = modern, data-centric storage architecture), you are asked to check if the security measures of the receiving hub are sufficient to receive your data.

2.5 Corporate Separateness & Regional Setup

Mercedes-Benz Group AG and its subsidiaries are independent legal entities and are treated as such. Nevertheless, DnA Platform is available worldwide and can be accessed by employees of the Mercedes-Benz

Group AG and its subsidiaries from all over the world. For US entities please be aware of potential discovery risks and adhere to corporate separateness principles (users from the US entities, are only allowed to access data without “high risk US-Risk”)

3 Consequences of Failure of Obligations

If you do not satisfy any condition or regulation of this agreement and/or related internal and external regulations, we may terminate this agreement and delete the respective services. Violations against applicable laws or internal regulations might lead to “labor” and “criminal” consequences.

4 Disclaimer of Liability

We shall not be responsible for any errors or omissions in the context of the service and reserve the right to make changes anytime without notice. In no event shall we be liable for any damages whatsoever, and in particular we shall not be liable for direct, special, indirect, consequential, or incidental damages, or damages for lost profit, loss of revenue or loss of use, cost of replacement services, loss or damage to data arising out of the use or inability to use any of our services.

5 Right of Modification

The DnA Platform is constantly improved. This means that services may be added, removed or changed at any time during our product lifecycles. We reserve the right, at our discretion, to modify our services provided or to modify these Terms of Use, at any time and without prior notice. We will notify you of any changes to these Terms of Use by providing the new Terms of Use. By continuing to use our service after we have provided the modified Terms of Use, you are indicating that you agree to be bound by the modified Terms of Use. If the modified Terms of Use are not acceptable to you, you must inform us (dna@mercedes-benz.com) and immediately cease using our service.



TERMS OF USE – DnA Plattform | Allgemein

1 Geltungsbereich

Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung des Dienstes DnA Plattform, seine Inhalte und den darin oder über ihn angebotenen Dienst. Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, da sie eine verbindliche Vereinbarung zwischen dem Servicenutzer (im Folgenden als "Sie", "Ihr" bezeichnet) und dem Dienstleister der DnA Plattform (im Folgenden als "wir", "uns", "unser" bezeichnet) darstellen.

Durch die Nutzung des Dienstes bestätigen Sie, dass Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig gelesen und verstanden haben, dass Sie Dritte, die in Ihrem Auftrag arbeiten, auf den Inhalt dieser Vereinbarung aufmerksam machen und dass Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren.

Wenn Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, haben Sie kein Recht, den Dienst zu nutzen.

Darüber hinaus stehen weitere Services auf der DnA Plattform zur Verfügung. Für die Nutzung dieser Zusatzdienste gelten zusätzliche Nutzungsbedingungen.

1.1 Kontext des Dienstes

Die DnA Plattform ist eine containerbasierte Anwendung für Data Insight und Analytics Services mit dem Ziel, Transparenz über alle Data- und AI-Lösungen zu schaffen und Tools und Schulungen zur Entwicklung von Self-Service Lösungen innerhalb des Mercedes-Benz Konzerns bereitzustellen. Die Metadaten der DnA Plattform werden im MBAG-Rechenzentrum Frankfurt (Deutschland) vor Ort gespeichert. Der Service kann nur von Mitarbeitern oder externen Personen mit einem MB-Benutzerkonto der Mercedes-Benz Group AG und ihrer Tochtergesellschaften in Anspruch genommen werden.

1.2 Regulation for Information Security (RISE)

Die DnA Plattform wurde basierend auf den [RISE Dokumenten](#) umgesetzt.

1.3 Datenklassifizierung

Die DnA Plattform darf Daten, die als "öffentlich", "intern" und "vertraulich" eingestuft sind, verarbeiten und speichern. Sie dürfen Daten nur mit Diensten bereitstellen und konsumieren, die dieser Klassifizierung entsprechen, wie dieses im RISE Dokument „Verwaltung der Werte“ definiert ist.

2 Verpflichtungen und Pflichten

2.1 Nutzung der Dienste

Die Nutzung der angebotenen Dienste der DnA Plattform setzt voraus, dass die jeweiligen Nutzungsbedingungen der von Ihnen genutzten Dienste akzeptiert und eingehalten werden.

2.2 Eingabe oder Hochladen von Daten

Bei der Eingabe oder das Hochladen Ihrer Daten in die DnA Plattform müssen Sie alle geltenden Gesetze sowie interne und externe Vorschriften und obligatorische Prozesse einhalten, einschließlich aber nicht beschränkt auf die Datenschutzrichtlinie EU (A17) und die globale Daten- und Informationsrichtlinie (A22). Wir sind nicht verantwortlich für Verstöße gegen Gesetze und andere interne und externe Vorschriften während der Nutzung unseres Dienstes. Sie sind dafür verantwortlich, diese Vorschriften und Pflichten zu kennen und bestätigen Ihre Einhaltung. Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren Local Compliance Responsible / Local Compliance Officer (LCR/LCO).

2.3 Verwendung von Daten

Die Verwendung der in der DnA Plattform verfügbaren Daten unterliegt folgenden Verpflichtungen:

Alle bereitgestellten Daten ...

- müssen gemäß ihrer Informationsklassifizierung behandelt werden. Diese Klassifikation wird zur Weiterverarbeitung an andere Systeme weitergegeben.
- müssen entsprechend dem Zweck ihrer ursprünglichen Erstellung und/oder Erhebung verwendet werden. Wenn Daten für einen anderen Zweck verwendet werden sollen, muss die Verwendung vom Eigentümer der bereitstellenden Informationen genehmigt werden.
- dürfen nur für den Zweck des angegebenen Anwendungsfalls verwendet werden. Sie sind verpflichtet, Ihre Endnutzer über diesen Zweck zu informieren. Nachträgliche Änderungen des Zwecks des Use Case bedürfen einer zusätzlichen Genehmigung durch den Information Owner.
- dürfen nur in Übereinstimmung mit allen relevanten gesetzlichen Vorschriften sowie internen Anforderungen verwendet werden.
- dürfen nur autorisierten Personen zugänglich sein und müssen vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt sein.

Zusätzlich bei der Verwendung von personenbezogenen Daten ...

- müssen diese gelöscht werden, wenn der Zweck des jeweiligen Anwendungsfalls erfüllt ist oder die Daten nicht mehr verwendet werden. Darüber hinaus muss die Löschung im Einklang mit dem Löschkonzept der Datenquelle stehen.

Für die Kombination von Daten aus unterschiedlichen Quellen gilt das Compliance Framework for Data Analytics.

2.4 Weitergabe von Daten

Dem Servicenutzer ist es untersagt, Inhalte auf der DnA Plattform bereitzustellen, die gegen gesetzliche Bestimmungen, behördliche Anordnungen oder die guten Sitten nach dem [MBAG-Verhaltenskodex](#) verstoßen. Ferner ist es untersagt, Inhalte bereitzustellen, die gegen geltendes Recht, insbesondere Schutzrechte Dritter wie Urheberrechte oder Markenrechte, verstoßen. Der Servicenutzer ist dafür verantwortlich, dass die bereitgestellten Daten nicht gegen Urheberrechte, Marken, Patente, andere Eigentumsrechte oder Betriebsgeheimnisse verstoßen. Der Servicenutzer ist verpflichtet, die Datenverbraucher ausdrücklich darüber zu informieren, ob diese Rechte aus rechtlichen Gründen eine inhaltliche, zeitliche oder örtlich beschränkte Lizenz haben. Gesetzliche und interne Aufbewahrungsfristen sind einzuhalten.

2.4.1 Länderübergreifende Weitergabe

Bitte beachten Sie, dass die länderübergreifende Datenübertragung (Erhebung, Verarbeitung und Speicherung von Daten, insbesondere in einer Cloud) länderspezifischen, zwingenden lokalen gesetzlichen Anforderungen (MLLR) unterliegen kann. Um die Einhaltung lokaler Gesetze zu gewährleisten, darf der Datenaustausch zwischen verschiedenen Ländern nur nach einer lokalen rechtlichen Prüfung erfolgen. Ein transnationaler Datentransfer von einem Land (Ursprungsland) in ein anderes Land oder sogar in andere Länder (Verarbeitungs-/Zielland) könnte Risiken verursachen, die identifiziert und wenn möglich gemindert werden müssen.

2.4.2 Weitergabe über geografische Regionen hinweg

Bitte beachten Sie, dass Sie insbesondere für den Fall, dass Datenkonsumenten, die nicht derselben geografischen Region angehören, in der Ihre Daten gespeichert sind, Zugriff gewährt werden soll, eine entsprechende Beratung durch Ihre zuständige LCO/LCR einholen müssen.

2.4.3 Weitergabe über Datenhubs hinweg

Bei der Weitergabe von Daten über Datenhubs hinweg (Datenhub = moderne, datenzentrierte Speicherarchitektur) werden Sie aufgefordert zu prüfen, ob die Sicherheitsmaßnahmen des empfangenden Hubs ausreichen, um Ihre Daten zu empfangen.

2.5 Unternehmenstrennung & regionaler Aufbau

Die Mercedes-Benz Group AG und ihre Tochtergesellschaften sind selbständige juristische Personen und werden als solche behandelt. Dennoch ist die DnA Plattform weltweit verfügbar und kann von Mitarbeitern der Mercedes-Benz Group AG und ihrer Tochtergesellschaften aus aller Welt abgerufen werden. Für US-Unternehmen sind Sie sich bitte potenzieller Entschleierungsrisiken bewusst und halten Sie sich an die Grundsätze der Unternehmenstrennung (Benutzer aus den US-Unternehmen dürfen nur auf Daten ohne "hohes US-Risiko" zugreifen).

3 Folgen der Nichterfüllung von Verpflichtungen

Wenn Sie eine Bedingung oder Vorschrift dieser Vereinbarung und/oder der damit verbundenen internen und externen Vorschriften nicht erfüllen, können wir diese Vereinbarung kündigen und die entsprechenden Dienste löschen. Verstöße gegen geltende Gesetze oder interne Vorschriften können zu "arbeitsrechtlichen" und "strafrechtlichen" Konsequenzen führen.

4 Haftungsausschluss

Wir sind nicht verantwortlich für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit dem Service und behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. In keinem Fall haften wir für irgendwelche Schäden, insbesondere haften wir nicht für direkte, spezielle, indirekte, Folge- oder Nebenschäden oder Schäden für entgangenen Gewinn, entgangenen Umsatz oder Nutzungsausfall, Kosten für Ersatzdienste, Verlust oder Beschädigung von Daten, die sich aus der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung eines unserer Dienste ergeben.

5 Recht auf Änderung

Die DnA Plattform wird ständig verbessert. Dies bedeutet, dass Dienste jederzeit während unseres Produktlebenszyklus hinzugefügt, entfernt oder geändert werden können. Wir behalten uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen unsere angebotenen Dienste jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder diese Nutzungsbedingungen zu ändern. Wir werden Sie über Änderungen dieser Nutzungsbedingungen informieren, indem wir die neuen Nutzungsbedingungen bereitstellen. Indem Sie unseren Service weiterhin nutzen, nachdem wir die geänderten Nutzungsbedingungen bereitgestellt haben, erklären Sie sich damit einverstanden, an die geänderten Nutzungsbedingungen gebunden zu sein. Wenn die geänderten Nutzungsbedingungen für Sie nicht akzeptabel sind, müssen Sie uns informieren (dna@mercedes-benz.com) und die Nutzung unseres Dienstes unverzüglich einstellen.